

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 · 부 서 경 고 요 구

일련번호 2024-□□◎사업소-003

제 목 근로자재해보장보험 계상 및 가입 소홀

관계부서 □□◎사업소

조치부서 □□◎사업소

내 용

1. 업무개요

□□◎사업소는 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) ∫ ∫ 경상정비공사와 변동공사의 원활한 수행을 위해 2021년 “◀ ▲지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사(2021. 10. 1. ~ 2023. 5. 31.)” 등 38건의 하도급 공사를 설계하여 발주하였다.

그리고 2021년 “xx 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사(2021. 9. 27. ~ 2021. 10. 22.)” 등 15건의 경상정비공사와 계획예방정비공사 수행을 위해 단기노무원을 포함한 계약근로자를 채용하여 운영하였다.

2. 하도급공사 근로자재해보장보험 계상 및 관리 미흡

가. 판단기준

「협력업체 근로자재해보장보험 가입 / 정산 시행」(°FⅡ사업처-58, 2016. 1. 8.)에 따라, 하도급공사 시행 시 근재보험료를 설계에 반영(노무비×0.125%)해야 하고, 근로자재해보장보험(이하 “근재보험”라 한다) 가입을 의무화 하기 위해 하도급업체로부터 보험증권을 제출받아 보험가입내역(피보험자 등)을 확인 후 정산하여야 한다.

또한, 「협력회사 근로자재해보장보험 설계요율 변경 알림」(°FⅡ사업처-2079, 2023. 7. 12.)과 「근로자재해보장보험 보상한도 및 설계요율 변경 알림」(°FⅡ사업처-3311, 2023. 11. 1.)에 따라, 보상한도 범위(1인당 1억원/1사고당 2억원 →1인당 3억원/1사고당 3억원)와 설계요율(0.196→0.243%)이 변경되었다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 감사대상기간(2021. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.) □□◎사업소에서 발주한 하도급공사의 근재보험 가입 여부와 가입 내역을 확인한 결과, 2023년도 “ZZ ■ ▽ tttt서비스 비계 설치 및 해체공사(2023. 9. 11. ~ 11. 4., 54,830천원, 주식회사 PPPPPP)” 등 5건의 근재보험 설계 시 노무비(직접노무비+간접노무비)에 요율을 곱한 금액을 계상하여야 함에도, 직접노무비에만 요율을 곱하여 산출한 금액으로 계상 후 아래 [표 1]와 같이 정산한 사실을 확인하였고,

[표 1] 하도급공사 근로자재해보장보험 설계 미흡 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

하도급공사명	수행업체	오적용 설계		적정 설계	
		적용 항목	금액	적용 항목	금액
ZZ ■ ▽ tttt서비스 비계 설치 및 해체공사	주식회사 PPPPPP	0.125% 오적용 간접비 미포함	37,082	0.196% 적용 간접비 포함	65,240
ZZ ■ ▽ tttt서비스 증기터빈 Valve 정비공사	주식회사 Ⓜ ↑	0.125% 오적용 간접비 미포함	78,380	0.196% 적용 간접비 포함	137,894
Tank 청소 및 점검 등 공사	(주)HHHHHHH	0.125% 오적용 간접비 미포함	24,404	0.243% 적용 간접비 포함	27,479
안전밸브 Popping Test 및 정비공사	(주)FFFFFFF	간접비 미포함	282,215	간접비 포함	317,774
DH모터 결선 및 분리 등 점검공사	(주)GGGGGGG	간접비 미포함	18,048	간접비 포함	20,322

“2024년 □□◎지사 정기점검보수공사 Tank 청소 및 점검 등 하도급공사 (2024. 5. 16. ~ 6. 13., 13,018천원, (주)HHHHHHHH)” 등 3건의 근재보험료 설계 시, 당시 주관부서에서 정한 기준요율(0.196%/0.243%)과 다른 요율(0.125%)을 적용하여 하도급업체에 정산한 사실을 확인하였다.

또한, "'22년 GT #1,2 회전자 인출(인입) 하도급공사(2022. 3. 2. ~ 7. 30., 204,100천 원, 1234567(주))"의 경우, 하도급업체에서 근재보험 가입을 하지 않았음에도 가입여부 확인 없이 아래의 [표 2]와 같이 근재보험료를 정산·지급한 사실을 확인하였다.

[표 2] 하도급공사 근로자재해보장보험 가입 미흡 내역

(단위 : 원, 부가세 별도)

하도급공사명	수행업체	공사 기간	보장 기간	보장 한도	청약일	정산액	비고
GT #1,2 회전자 인출(인입) 하도급 공사	1111 2222(주)	'22.03.02.~'22.07.30.	미가입	미가입	미가입	91,208	미가입 정산 처리
'23년도 □○사업소 경상정비 하도급공사	주식회사 ≠≠	'23.05.01.~'24.03.31.	'23.04.11.~'24.03.31.	1인당 5억원 1사고당 10억원	'23.05.10.	-	9일 지연 가입
zz ■ ▽ tttt서비스 비계 설치 및 해체공사	(주)TTT 플랜트	'23.09.11.~'23.11.04.	'23.09.11.~'23.11.03.	1인당 2억원 1사고당 2억원	'23.11.02.	37,082	공사 종료 시점 가입
'24년 □○지사 정기점검보수공사 비계설치, 해체 및 보온공사	주식회사 *****	'24.04.25.~'24.06.13.	'24.04.21.~'25.04.21.	1인당 2억원 1사고당 2억원	'24.04.16.	-	보장한도 변경 각각 3억원
합 계						128,290	

그리고, “zz ■ ▽ tttt서비스 비계 설치 및 해체공사(2023. 9. 11. ~ 2023. 11. 4., 54,830천원, 주식회사 PPPPPP)” 등 2건은 하도급업체 근재보험 가입 기간이 실제 수행 공사 기간과 일치하지 않게 가입하거나, 보험가입을 공사 종료 시점(2023년 11월 2일)에 가입하여 보험보장 공백 기간이 발생하였고,

2024년 “□○지사 정기점검보수공사 비계설치 및 해체공사(2024. 4. 25. ~ 6. 13., 72,022천원, 주식회사 *****)”의 근재보험 가입시 주관부서에서 정한 보상 한도 가입기준(‘23년 11월 이후 : 1인당 3억원 / 1사고당 3억원)을 적용하지 않고, 1인당 2억원 / 1사고당 2억원 등으로 잘못 가입한 사실을 확인하였다.

이와 같이 근재보험의 가입관리를 소홀히 함으로써 하도급 업체 근로자의 보호와 합리적 보상 방안 마련을 위해 시행하고 있는 제도의 취지와 목적을 달성하지 못하였다.

3. 계약근로자 근로자재해보장보험 가입 소홀

가. 판단기준

「■분야 계약근로자 근로자재해보장보험 가입요청」(°FⅡ사업처-2829, '18.11.05.), 「계약근로자 근재보험 가입 철저 강조 및 가입방법 변경 알림」(°FⅡ사업처-1731, '19.06.19.)에 따라, 중대재해 발생 시 계약근로자의 보호 및 합리적 보상을 위하여 사업소에서 직접 고용한 계약근로자(단기노무원 포함)에 대해 근로자재해보장보험을 가입하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 □◎사업소는 경상정비와 계획예방정비공사의 원활한 수행을 위해 계약직 근로자(단기노무원 포함)를 운영하면서, 2023년 “zz°FⅡ소 증기터빈B급, °FⅡ기 A급 계획예방정비공사(2023. 9. 8. ~ 12. 31.)”에 투입된 계약근로자(단기노무원) 11명에 대해 근재보험 가입을 하지 않았다.

그리고 근재보험 가입 시, 공사 기간과 계약근로자 채용 기간을 고려하여 채용 시작일 또는 사전 가입(청약)을 해야 함에도, 아래 [표 3]과 같이 총 10건을 지연 가입하여 보험보장 공백 기간이 발생하였다.

[표 3] 계약근로자 근로자재해보장보험 가입 내역

년도	대상 사업장 (담당)	공사명	공사기간	가입 내역			보장 한도	
				보험(보장)기간	가입일 (청약일)	지연일	기준*	적정 여부
2021	xx	'21년도 xx 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사	'21.09.27.~'21.10.22.	'21.09.27.~'21.10.22.	'21.10.01	4일	1인당 1억원 1사고당 3억원	○
	◀▲	'21년도 ◀▲ 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사	'21.10.08.~'21.11.29.	'21.10.08.~'21.11.29.	'21.10.26	18일	1인당 1억원 1사고당 3억원	○
2022	□◎	'22년도 중대형CHP지사 경상정비공사(□◎)	'21.12.02.~'22.12.01.	'21.12.02.~'22.12.01.	'22.03.08	96일	1인당 1억원 1사고당 3억원	○
	□◎	'22년도 □◎지사 정기점검보수공사	'22.04.07.~'22.06.23.	'22.04.07.~'22.06.23.	'22.04.07	-	1인당 1억원 1사고당 3억원	○
	xx	'22년도 xx 열병합°FⅡ소 정기점검보수공사	'22.10.11.~'22.11.08.	'22.10.11.~'22.11.08.	'22.10.17	6일	1인당 1억원 1사고당 3억원	○
	◀▲	'22년도 ◀▲사업소 터빈 긴급점검보수공사	'22.12.02.~'22.12.30.	'22.12.02.~'22.12.30.	'22.12.12	10일	1인당 1억원 1사고당 3억원	○

년도	대상 사업장 (담당)	공사명	공사기간	가입 내역			보장 한도	
				보험(보장)기간	가입일 (청약일)	지연일	기준*	적정 여부
2023	☐◎	'23년도 중대형CHP지사 경상정비공사(☐◎)	'22.12.02.~'23.12.01.	'22.12.02.~'23.12.01.	<u>'23.03.14</u>	103일	1인당 3억원 1사고당 5억원	○
	☐◎	'23년도 ☐◎지사 정기점검보수공사	'23.05.22.~'23.06.19.	'23.05.22.~'23.06.19.	<u>'23.05.25</u>	3일	1인당 1억원 1사고당 3억원	○
	xx	'23년도 xx 열병합FⅡ소 정기점검보수공사	'23.08.07.~'23.09.04.	'23.08.07.~'23.09.04.	'23.08.04	-	1인당 3억원 1사고당 5억원	○
	◀▲	'23년도 ▶ 열병합FⅡ시설 정기점검보수공사	'23.04.24.~'23.06.09.	'23.04.24.~'23.06.09.	'23.04.20	-	1인당 1억원 1사고당 3억원	○
	대외 zz	zzFⅡ소 증기터빈B급, FⅡ기 A급 계획예방정비공사	'23.09.08.~'23.12.31.	-	-	미가입	-	-
2024	☐◎	'24년도 중대형CHP지사 경상정비공사(☐◎)	'23.12.02.~'24.12.01.	'23.12.02.~'24.12.01.	<u>'24.01.05</u>	34일	1인당 3억원 1사고당 5억원	○
	☐◎	'24년도 ☐◎지사 정기점검보수공사	'24.04.24.~'24.07.04.	'24.04.24.~'24.07.04.	<u>'24.04.25</u>	1일	<u>1인당 1억원</u> 1사고당 3억원	×
	xx	'24년도 xx 열병합FⅡ소 정기점검보수공사	'24.08.19.~'24.09.12.	'24.08.19.~'24.09.12.	<u>'24.08.20</u>	1일	1인당 3억원 1사고당 5억원	○
	◀▲	'24년도 ▶ 열병합FⅡ소 정기점검보수공사	'24.03.18.~'24.05.02.	'24.03.18.~'24.05.02.	'24.03.12	-	1인당 3억원 1사고당 5억원	○

관계부서 의견 ☐◎사업소는 하도급업체 근로자와 우리회사 계약근로자에 대한 근재보험가입 관리를 미흡하게 한 점을 인정하였으며, 향후 하도급업체의 가입내역 확인과 우리회사 계약근로자에 대한 가입을 철저히 하여 보험보장 공백 기간 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 근로자재해보장보험 계상 및 가입을 소홀해한 사실과 No.010(근태 중복 등에 따른 국내출장 여비 지급 부적정), No.011(급여성 복리후생비 집행 부적정)에 대해 ☐◎사업소에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)
- ② ☐◎사업소장은 하도급업체에게 과오지급된 보험료 128,290원을 회수조치 하시고, (회수)
- ③ 하도급업체와 계약근로자 근재보험 가입관리를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)

④ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
□□○사업소	주임	222	사업소 공무관리	2020. 8. 3. ~ 현재	근로자재해보장보험 계상 및 관리 미흡	기조치 No.001